

**RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTIMA LA SOLICITUD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA****Órgano administrativo que dicta la resolución:** Director del Gabinete de la Consejera**Fecha de la resolución:** 02/09/2021**Procedimiento:** 10140 - Acceso a la información pública**Nº expediente:** 2021/000365**Solicitante:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Entidad poseedora de la información:** Departamento de Salud**Hechos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presentó el día 14 de mayo de 2021, en nombre y representación de la mercantil Fure, S.A.U., solicitud de personación en calidad de interesado en el expediente sobre la autorización administrativo-sanitaria previa de creación de un tanatorio-crematorio en Rekalde (Lasarte-Oria) instada por la mercantil Albia Gestión de Servicios, S.L.U.

Con fecha 17 de julio de 2021, por resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones se desestima la solicitud de personación en calidad de interesado.

En el escrito de solicitud de personación se menciona el derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Así, la solicitud de acceso a la información pública tiene entrada en este órgano el día 21 de julio de 20021, fecha a partir de la cual comienza el computo del plazo de un mes para su resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Con fecha 21 de julio de 2021 se procede a realizar el trámite de audiencia a la mercantil Albia Gestión de Servicios, S.L.U. otorgando un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones en relación a la solicitud de ejercicio del derecho de acceso a la información pública, suspendiendo así el plazo para su resolución.

No habiendo sido formulado alegación alguna, procede resolver sobre el acceso solicitado por la mercantil Fure, S.A.U.



Fundamentos de Derecho

El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que *“Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.”*

Según el artículo 13 de la misma ley, *“Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.”*

Los artículos 14 y 15 establecen los límites al derecho de acceso y la protección de datos personales, que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de resolver.

Por su parte, el artículo 18 señala las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información. Son las siguientes:

- “a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.*
- b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.*
- c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.*
- d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.*
- e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.”*

El 13 de enero de 2015 el Consejo de Gobierno adoptó el Acuerdo por el que se aprueban medidas de funcionamiento en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de acceso a la información pública, publicidad activa y en relación con el avance en la cultura de la transparencia y el Buen Gobierno. En el Anexo a dicho Acuerdo se especifica lo siguiente:

“La instrucción del expediente comprende el estudio de su admisibilidad, el requerimiento de subsanación en el caso de que la solicitud no identifique suficientemente la información que solicita, la audiencia a terceros cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados, la resolución estimando total o parcialmente el acceso a la información solicitada o de denegación del acceso, y la notificación.”

“El plazo máximo para la notificación que esta Administración establece es de 20 días hábiles ampliable en otros 20 días hábiles en el caso de que el volumen o la complejidad de la información así lo requiera. Dichos plazos se interrumpen en el caso que resulte necesario solicitar subsanación al interesado, en un máximo de 10 días hábiles, y se entenderá por desistido en caso de no hacerlo. También se suspenderá el plazo para dictar resolución, en un máximo de 15 días hábiles, si resultara necesario conceder audiencia a terceros cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados.”

Las resoluciones serán dictadas por los órganos competentes según el Decreto que establezca la estructura orgánica y funcional del Departamento u órgano en quien deleguen.”

Esta Dirección es competente, en virtud del artículo 7.l) del Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, para la incoación del expediente del ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en el Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Entendiendo que no concurre ningún límite al acceso a la información pública solicitada, ni ninguna causa de inadmisión,

Resuelvo

Estimar la solicitud de acceso a la información pública presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX el día 14 de mayo de 2021, en nombre y representación de la mercantil Fure, S.A.U., relativa a los antecedentes de hecho de la presente.

Dar acceso al expediente incoado por la Dirección de Salud Pública y Adicciones sobre la autorización administrativo-sanitaria previa de creación de un tanatorio-crematorio en Rekalde (Lasarte-Oria) solicitada por la mercantil Albia Gestión de Servicios, S.L.U.

Notificar la presente resolución a la mercantil Fure, S.A.U. y a la interesada Albia Gestión de Servicios S.L.U.

Recursos

Contra esta resolución se puede interponer:

- **Reclamación ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.**
 - a) Plazo de presentación: **un mes**, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
 - b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública será de tres meses. Si transcurre dicho plazo sin haberse notificado la resolución, la reclamación se entenderá desestimada.
 - c) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de la reclamación interpuesta.
- O bien directamente **recurso contencioso-administrativo** ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de: **dos meses**, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Firma electrónica

Imanol Zuluaga Zamalloa
Director del Gabinete de la Consejera

Más información

- ☐ Sobre el **procedimiento**:

Internet: https://euskadi.net/interaccion_ciudadania/acceso-a-la-informacion-publica/y22-izapide2/es

Teléfono: 012

Oficinas de Atención Ciudadana – Zuzenean

- ☐ Sobre la situación del expediente relacionado con **su solicitud**:

Internet: <http://euskadi.eus/misgestiones>